

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 790/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว ปัท มา คุ่ม พรรค	โจทก์
	นาย สุชาติ ตรงชี น	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์มีโจทก์ร่วมเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยกอดปล้ำโจทก์ร่วมในตอนกลางวัน โจทก์ร่วมได้แจ้งความไว้ และมีพยานแวดล้อมโดยคั่นเดียวกันโจทก์ร่วมเห็นมือคนลอดบานเกร็ด ช่องลมเหนือประตูบ้านเข้ามาและดึงมือกลับไป รุ่งขึ้นโจทก์ร่วมพบรอยหยด เลือดที่พื้นหน้าบ้านและรอยเลือดที่เกิดจากการสะบัดที่ผนังบ้านกับพบจำเลยมีแผลที่มือ จึงไปแจ้งความไว้อีก พนักงานสอบสวนยืนยันคำของโจทก์ร่วมมีพยานอีกสองปากได้ยืนยันเสียงผู้หญิงร้องในตอนกลางวันของวันเกิดเหตุ กับมีพยานบาล ผู้ทำแผลให้จำเลยในคืนเกิดเหตุเป็นพยานว่า จำเลยรับว่าถูกกระชกบาดมือ ดังนั้นพยานหลักฐานโจทก์มี เหตุผลเชื่อมโยง ชี้ให้เห็นว่าจำเลยเป็นคนร้าย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกและกระทำอนาจารตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 278, 364, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นางสาวปัทมา คุ่มพรรคผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278, 364 ประกอบด้วยมาตรา 90 ลงโทษตามมาตรา 278 จำคุก 4 ปีคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...โจทก์มีโจทก์ร่วมเป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 10 นาฬิกา เมื่อโจทก์ร่วมอาบน้ำเสร็จ นั่งกระโจมอกเดินออกจากห้องน้ำ พบจำเลยยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำ โจทก์ร่วมจึงปิดประตูห้องน้ำ จำเลยดันประตูห้องน้ำเข้าไปกอดปล้ำโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมดิ้นรนขัดขวางและส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จำเลยจึงหนีออกจากบ้านไป โจทก์ร่วมได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อเวลาประมาณ 12 นาฬิกา ของวันนั้น ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 20.30 นาฬิกา ขณะโจทก์ร่วมอยู่ในห้องน้ำ ได้ยินเสียงกุ๊กกักที่ประตูหน้าบ้าน เมื่อเปิดประตูห้องน้ำออกมาดู เห็นมือคนลอดบานเกร็ดช่องลมเหนือประตูบ้านพักเข้ามาและดึงมือกลับไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น โจทก์ร่วมเปิดประตูหน้าบ้านออกมาพบรอยหยดเลือดที่พื้นซีเมนต์หน้าบ้านพัก และรอยเลือดติดอยู่ที่ผนังบ้านพักตรงที่เกิดเหตุเป็นรอยที่เกิดจากการสะบัด เมื่อโจทก์ร่วมไปที่ทำงานก็พบจำเลยมีแผลที่มือ โจทก์ร่วมจึงไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเป็นครั้งที่สอง และได้นำชี้ที่เกิดเหตุให้พนักงาน

สอบสวนดูรอยคราบเลือดที่ติดอยู่ที่บานเกร็ดช่องลมเหนือประตูบ้านพัก และรอยหยดเลือดที่หยดอยู่กับพื้น แสดงว่าคนร้ายที่ใช้มือล้วงเข้าไปทางบานเกร็ดช่องลมเหนือประตูถูกกระจกบาดมือ โดยโจทก์มีร้อยตำรวจเอกไพบุลย์ แสงศักดิ์พนักงานสอบสวนมาเบิกความรับรองความข้อนี้ นอกจากนั้น โจทก์ยังมีนายคำรณ เนตรายนต์และนายสุนทร อิมอุไร ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแบกเสาปูนซีเมนต์ทำค้ำปลูกพริกไทยบริเวณไร่ ซึ่งอยู่ห่างที่เกิดเหตุประมาณ 50 เมตร เบิกความยืนยันตรงกันว่าขณะทำงานอยู่ในเวลาประมาณ 10 นาฬิกาของวันเกิดเหตุ พยานได้ยินเสียงร้องหวีดว้ายของผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากบริเวณบ้านพักที่เกิดเหตุ ยิ่งกว่านั้นโจทก์ยังมีนางสาวรัชณี จิมพาลี พยาบาลประจำโรงพยาบาลเขาสมิงมาเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลา 19.30 นาฬิกา จำเลยได้ไปพบพยานเพื่อให้ทำบาดแผลถูกของมีคมที่หลังมือขวาสองแผล มีเลือดไหลอยู่ พยานได้สอบถามว่า บาดแผลเกิดจากอะไร จำเลยบอกว่าโดนกระจกบาดมา เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลเชื่อมโยงชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่ใช้มือล้วงเข้าช่องบานเกร็ดเหนือประตูบ้านพักโจทก์ร่วมในคืนเกิดเหตุคือจำเลย และจำเลยได้เข้าไปในบ้านพักโจทก์ร่วมและใช้กำลังกดปล้ำกระทำอนาจารโจทก์ร่วมจริงดังฟ้อง ที่จำเลยนำสืบว่า โจทก์ร่วมและจำเลยมีความรักใคร่กันในทางชู้สาวถึงขั้นได้เสียกันมาก่อนนั้น คงมีแต่คำเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ ของจำเลย ทั้งในชั้นสอบสวนจำเลยก็มิได้ยกข้ออ้างดังกล่าวไว้ให้ปรากฏ พยานหลักฐานของจำเลยจึงไม่พอรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่า จำเลยรับราชการเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ชอบที่จะต้องมีความรู้และความคิดรับผิดชอบสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไป แต่กลับกระทำความผิดโดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายเช่นนี้จึงไม่สมควรรอกการลงโทษให้"

พิพากษายืน.

(ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ